

Oppgave 1

I spørsmålet om avtalen mellom Peder Ås og Marte Kirkerud er ugyldig er det rettslige grunnlaget avtaleloven §33. Loven bygger på 4 kumulative vilkår for å begjære en avtale ugyldig. Drøftingen vil derfor ta for seg hvert av vilkårene individuelt.

1) Omstendigheter

Det første vilkåret etter avtaleloven §33 omhandler at det må foreligge faktiske forhold for uredelighet. jf drøftingen i punkt 3. I avtalen mellom Marte og Peder er det særlig to omstendigheter som utpeker seg som grunnlag for ugyldighet.

Den første omstendigheten er det store avviket i markedspris og vederlagspris. Salgsprisen er 30 000kr, mens markedsprisen er 15 000kr.

Den andre omstendigheten er den store forskjellen i kunnskapsnivå på området. Peder er en erfaren og dyktig kunstner som selger sitt eget verk. Kontrasten er derfor stor i forhold til Marte som ikke har særlig kunnskap om kunst, og er en forretningskvinne.

2) Kunnskap om omstendighetene

Det andre kumulative vilkåret fremkommer av lovteksten "maa antages" at den ugyldigheten gjøres gjeldende mot kjente til omstendighetene. Etter høyesterettspraksis tolkes vilkåret utvidende, og en aktsom uvitenhet er nok til å oppfylle vilkåret. Det betyr at dersom parten ut fra faktum burde visst om omstendighetene, eller ut fra faktiske forhold burde visst at han hadde en undersøkelsesplikt. Det skal altså drøftes Peders kjennskap til omstendighetene, jf punkt 1.

Den første omstendigheten omhandler prisavviket. Av faktum fremkommer det tydelig at Peder er klar over prisen på sin egen kunst, så det relevante spørsmålet blir om han hadde kunnskap til at Marte ikke visste om avviket.

Det fremkommer at Peder er klar over at Marte ikke er veldig interessert i kunst, og at hun gir uttrykk for at "prisen var høy for et alminnelig steintrykk." Når kjøpet fremdeles gjennomføres til den gitte prisen taler momentene for at Peder var klar over at Marte ikke var oppmerksom på avviket.

Momenter som taler imot at Peder hadde kunnskap om kunnskapshullet er utsagnet om at han trodde hun ønsket å hjelpe han økonomisk. Peder er en kunster uten særlig god personlig økonomi, så at en venn i en sterk økonomisk situasjon ønsker å hjelpe er ikke unaturlig. Av faktum virker begge parter klar over de økonomiske problemene. Et annet moment som taler for at Peder ikke var klar over at Martes manglende kunnskap er deres vennsforhold, det fremkommer ikke av faktum, men som gode venner kan Peder anta at Marte følger med på kunsten han selger, også på nett. Dersom hun hadde gjort dette ville hun vært klar over prisavviket. Det er derfor ikke unaturlig at Peder kan ha antatt at hun var klar over avviket.

På tross av dette står momentene i faktum om at hun både mener prisen er høy, og hennes generelle manglende interesse for kunst, sterkere og Peder burde ha oppfattet at Marte ikke

var oppmerksom på avviket. Vilkåret er altså oppfylt for denne omstendigheten.

Den andre omstendigheten er partenes generelle styrkeforhold i forhandlingene. Spørsmålet er også her hvorvidt Peder var oppmerksom på hans ledende posisjon. Av faktum fremkommer det at Peder er klar over Martes manglende interesse for kunst. Peder er i tillegg kunstneren bak motivene, som både selger og lager verkene. Det siste momentet alene gir Peder et kunnskapsovertak rundt sine egne verk ovenfor hvem som helst. De to momentene gjør det klart at Peder vet, eller burde visst om hans kunnskapsfordel i forhandlingene.

Begge omstendighetene oppfyller kravene i vilkåret om kunnskap.

3) Stride mot redelighet eller god tro

Etter lovteksten §33 vil det å gjøre avtalen gjeldende "stride mot redelighet eller god tro". Etter høyesterettspraksis skal en alminnelig samfunnsnorm legges til grunn for om avtalen er redelig eller uredelig. Vilkåret er det tredje i det rettslige grunnlaget og tar høyde for at Peder hadde kunnskap om de faktiske omstendighetene som forelå. Spørsmålet blir derfor om avtalen er redelig eller uredelig på bakgrunn av at Peder er klar over både Martes manglende kunnskap om kunst, og kunnskap om den faktiske prisen på verket.

Det å utnytte et kunnskapsovertak er i seg selv ikke uredelig, og Peder Ås står fritt til å kreve den prisen han ønsker på et av hans egne verk. Marte har i tillegg en undersøkelsesplikt, og har selv ansvar for å ivareta sine egne interesser. Dersom Peder mener at verket er verdt 30 000kr, har han i prinsippet rett til å kreve denne betalingen.

Partenes vennskap er sentralt i ugyldighetsvurderingen. Partene fremkommer av faktum som gamle venner og generelt opptatt av at hverandre skal ha det bra. Dette gjelder i begge retninger. Av alminnelig samfunnsnorm vil det være sentralt at partene ikke skal utnytte vennsforholdet til å få en utilbørlig fordel ovenfor den andre i forhandlingene. Av faktum fremkommer Martes faktiske ønske om å støtte Peders kunst, men også at hun ønsker å vite en reell pris.

Deres vennskap fremkommer som hovedårsaken til at Marte oppsøker galleriet, og det å gjennomføre et kjøp til markedspris fremstår som hennes måte å gi tilbake til Peder og deres lange vennskap på. Peder vet at Marte ikke er interessert i kunst, og ikke klar over den faktiske prisen på verket. Normalt har Marte i en slik situasjon en undersøkelsesplikt for å ivareta sine egeninteresser. Men Peder er en kjær venn av Marte, med et større kunnskapsgrunnlag på området. En del av Martes undersøkelsesplikt blir derfor overført på Peder, og hans ansvar for å uttrykke reelle markedspriser ovenfor en venn og kunde som spør. Man kan derfor si som følge av deres vennskap får Peder et skjerpet ansvar for å ivareta begge parter interesse.

Selv om partene ikke hadde et sterkt vennsforhold, kan det argumenteres for at selger normalt har et såpass mye høyere kunnskapsforhold på området at han får et skjerpet ansvar for å ivareta både selger og kjøpers interesser, og er pliktig å oppgi en reell pris. Opplysningen om uriktig pris vil derfor trekke i retning av ugyldighet uavhengig av partenes vennskap.

På tross av dette er det et viktig moment at Peder står fritt til å prise egne verk, og at Marte

ikke er forpliktet eller presset til å gjennomføre handelen. Dette momentet drar i retning av redelighet.

Da Marte uttrykker en viss misnøye med den stive prisen benytter Peder sin anstrengte økonomiske situasjon i forhandlingene, han uttrykker tydelig en dårlig personlig økonomi som følge av ekstrakostnader. På bakgrunn av den dårlige økonomien oppgis det derfor at han ønsker å få verkene "reelle markedsverdi" ved salg. Med bakgrunn i deres gode vennskap kan dette etter en objektiv samfunnsnorm trekke i retning av å være uredelig. Fordi det bevisst forsøkes å gi Marte dårlig samvittighet, og gjennomføre kjøpet på tross av den høye prisen. Peder Ås oppgir markedsprisen til 35 000kr og basert på det tidligere utsagnet burde derfor salgsprisen vært 35 000kr. I stedet blir Marte ført bak lyset til å tro at hun gjør en god avtale, med en vennsakspris på 30 000kr. Momentet taler for uredelighet.

Et motargument er at Peder ikke skal være forhindret fra å gjennomføre en god handel. Han er selv kunster og kan i teorien bestemme hvilken pris han mener kunsten hans bør koste. I tillegg fremkommer det av faktum at han kun svært nylig har startet å ta seg betalt den faktiske markedsprisen på verkene. Dersom verkene ble ervervet av nettgalleriene forkant av dette vil det være et argument for at han i ettertid har oppjustert prisene. Det fremkommer av faktum at ett av verkene har et senere serienummer enn trykket Marte kjøpte, men ikke tidspunktet galleriet ervervet maleriet. Så det er mulig at galleriet har fått oppgitt den tidligere salgsprisen, og at Peder har glemt å forespørre en endring i utsalgspris.

Det store gapet fra nettgalleriene sin pris og vederlagsprisen kan fremdeles fremstå som en utnyttelse av Martes manglende kunnskap på området. Det at Peder også spiller på dårlig personlig økonomi fremstår som en måte å få en god venn til å akseptere en høyere pris for å hjelpe.

For Marte vil det være naturlig å ha tillit til hva den mer erfarne kunsteren uttrykker at hans egen pris er verdt. I tillegg er Peder hennes venn. Begge momentene styrker tilliten fra Marte til Peder. Marte blir derfor opplyst om at hun skal få kjøpe litografiet til 5000kr under markedspris. I stedet oppdages det senere at hun har betalt 15 000kr over markedspris. Utnyttelsen av deres vennskap for å få en høyere pris uten at Marte undersøker nærmere kan etter en alminnelig samfunnsnorm dra i retning av uredelighet.

Momenter som taler mot uredelighet er Peders pressede økonomiske situasjon. Også i motargumentet er vennskapet mellom partene en sentral del av drøftingen. Peder Ås antas ikke å opptrå med feilaktige tall ovenfor enhver kunde, men går ut fra at den velstående Marte skal ha et ønske om å hjelpe. Det fremkommer det også at Marte har.

Basert på det kan det sies at en naturlig måte å støtte Peders kunstnerkarriere er å kjøpe verkene til en overpris. Peder virker svært inneforstått med ideen, og ivrig etter å oppgi den høye prisen verkene hans ble vurdert til å koste. Det er først i ettertid at det fremkommer en uenighet i at Marte ikke ønsket å hjelpe på den måten.

Det skal også anføres at ved kjøpstidspunktet reagerte Marte på prisen, men valgte fremdeles å gjennomføre kjøpet. Kjøpet ble gjennomført uten press, utenom den dårlige samvittigheten

Marte kjente på ovenfor en venn som sliter. Marte kunne undersøkt prisen nærmere, eller valgt å kjøpe et annet verk.

Verket ble i tillegg kjøpt, i hovedsak for å støtte en kunstnerisk venn. På ervervetidspunktet hadde Marte ingen innsigelser annet enn at prisen var stiv, hun virket tilsynelatende fornøyd med kjøpet.

På tross av dette bør ikke kunder bli ført bak lyset, uavhengig av om de er gamle venner eller ikke. Etter en alminnelig samfunnsnorm oppfattes det uredelig av Peder Ås å med vilje tilbakeholde sentrale opplysninger ovenfor en kjær venn i håp om å få en gunstigere pris på verket sitt. Ønske om økonomisk støtte bør uttrykkes på andre måter, og dersom Marte ønsket å gi støtte kunne hun heller gjort det på en forespørsel.

Vilkåret om uredelighet kan derfor anses oppfylt.

d) Motivasjon

Det fjerde og siste vilkåret i avtaleloven §33 omhandler den parten som gjør ugyldigheten gjeldende sin motivasjon. Vilåret bygger på om dersom de faktiske forhold forelå, ville avtalen ha blitt inngått.

I situasjonen mellom Peder Ås og Marte Kirkerud, fremgår det at etter at Marte blir kjent med den faktiske markedsprisen ønsker hun avtalen hevet. Det tyder på at dersom Marte visste at den faktiske prisen var 15 000kr ville hun ikke inngått avtalen om kjøpet til vederlagsprisen.

Vilkåret er derfor oppfylt.

Konklusjon: Avtalen mellom Marte Kirkerud og Peder Ås oppfyller alle kravene i avtaleloven §33. Avtalen er derfor ugyldig og må oppheves.

Oppgave 2

Spørsmål 1:

I spørsmålet om hvilke fradrag Peder Ås har rett på, og hva han skal betale i inntekts- og formueskatt for 2025 er relevant hjemmel Skatteloven: §5-1, §5-10, §5-20, §6-1, §6-40, §7-2, kapittel 12. stortingets skattevedtak §6-1, §6-3, §3-1, §3-1, §3-3, §3-8. Stortingets vedtak om trygd, §7

Peder Ås er skattepliktig staten Norge etter skatteloven §2-1, da han er bosatt i Norge.

Utleieinntekter er definert etter skatteloven §5-20 som sier at fordel vunnet ved kapital omfatter blant annet avkastning på fast eiendom. Etter skatteloven §5-1 er fordel vunnet ved kapital skattepliktig. i utgangspunktet er derfor leieinntektene til Peder Ås skattepliktig.

Skatteloven kapittel 7 omfatter særrelger for inntekt av egen bolig, derav også leieinntekter. Skatteloven §7-2 omhandler mulig fritak fra skatteplikt på utleieinntekt. Regelen krever som utgangspunkt at utleieperioden er kontinuerlig i minst 30 dager kombinert med ett av to vilkår.

a) Eieren benytter minst halve boligen som sin egen.

I tilfellet med Peder Ås fremkommer det at han selv bor i et ut, og bedriver utleie av en leilighet. Det fremkommer heller ikke at leiligheten er i huset, så besvarelsen anser at han ikke bor i samme bygg som utleieeenheten. Peder Ås oppfyller derfor ikke det første vilkåret for skattefritak.

b) Hele eller større del av boligen leies ut for inntil 20 000kr i inntektsåret.

Peder Ås krever en leie på 10 000kr per måned. Basert på tolv måneder i året og at han bedriver kontinuerlig utleie av enheten, gir dette han en leieinntekt på 120 000kr per år. Inntekten er derfor langt over maksimumskravet på 20 000kr, Peder Ås oppfyller derfor heller ikke dette kravet.

Leieinntekten der derfor skattepliktig.

For å beregne fradrag er det kapittel 6 i skatteloven som er relevant hjemmel. Skatteloven §6-1 fastslår at det kun er for å vedlikeholde, erverve eller opprettholde skattepliktig inntekt at det gis fradrag. Derfor er det viktig å fastslå at inntekten er skattepliktig. Drøftelsen skal gå gjennom hver av de mulighetene for fradrag.

Forsikringskostnader

Etter skatteloven §6-1 gis det fradrag på utgifter som er pådratt for å sikre skattepliktig inntekt. Dersom Peder ikke hadde betalt forsikring, ville han vært eksponert for en rekke uhel som kunne skjedd i leiligheten, og leieboer hadde neppe vært villig til å bo i leiligheten. Kostnaden faller derfor under §6-1, og er fradragsberettiget. Det totale fradraget for forsikringskostnader blir 8000kr.

Kommunale avgifter.

Relevant hjemmel, er også her skatteloven §6-1. Kommunale avgifter er en del av hva leietaker krever som beboer, og anses som viktig for å opprettholde den skattepliktige inntekten. Kommunale avgifter er derfor også grunnlag for fradrag. Det totale fradraget i kommunale avgifter blir 24 000kr

De totale fradragene fra leieinntektene blir derfor 32 000kr.

Peder har i tillegg krav på både personfradrag og minstefradrag. Personfradraget bestemmes av stortingets skattevedtak §6-3, og er 108 550kr. Minstefradraget bestemmes av stortingets skattevedtak §6-1 og er på 92 000kr.

Peder får dermed totale fradrag på 232 550kr.

For å beregne lønn skal hver av de fire hovedtypene av lønn beregnes for seg.

1) Fellesskatt.

Relevant hjemmel er stortingets skattevedtak §3-2, og §3-8. Der fastslås det at det skal betales en sats på enten 18,6 eller 22pst i fellesskatt. Satsen til kommunene og fylkene er bestemt i §3-8, og statens er bestemt i §3-2. Det fremkommer ikke av faktum hvor i landet Storevika skole

er, men besvarelsen går ut fra at det er i et byområde i Sør-Norge. Fellesskatt satsen blir derfor 22pst.

Skatten beregnes basert på den totale inntekten, minus fradrag. Peders totale inntekter for 2025 er en lønnsinntekt på 800 000kr, en leieinntekt på 120 000kr, og en renteinntekt på 55 000kr. Dette gir totale inntekter på 975 000kr. De totale fradragene på 232 550 skal deretter trekkes fra og Peder får en alminnelig inntekt på 742 450kr.

Fellesskatten ender derfor på 22pst av dette, som er 163 339.

2) Trinnskatt

Relevant hjemmel for trinnskatten er stortingets skattevedtak §3-1 og skatteloven kapittel 2 som slår fast hvilke inntektstyper som omfattes av trinnskatt. For Peder er det kun lønnsinntekten det skal beregnes trinnskatt på.

Trinn 1 - 1,7 pst mellom 217 400kr og 306 050kr - 1507,05kr

Trinn 2 - 4,0 pst mellom 306 050kr og 697 150 kr - 15 644kr

Trinn 3 - 13,7 pst mellom 697 150 og 800 000kr - 14 090,45.

Dette gir en total trinnskatt på 31 241,95 kr. I lovteksten er det ytterligere trinn, men disse omfattes ikke lønnen til Peder av.

3) Trygdeavgift.

Relevant hjemmel for trygdeavgift er kapittel 12 i skatteloven som slår fast hvilken inntekt som rammes av trygdeavgiften, og §7 i stortingsvedtaket om fastsettelse av trygdeavgift, som fastslår prosentsatsen på 7,7pst. Peders trygdeavgift blir dermed $800\,000 \cdot 7,7\text{pst}$, 61 600kr.

4) Formueskatt

Relevant hjemmel for formueskatt, er skatteloven §2-1 som fastslår at man som innbygger er pliktig å skatte på både lønn og formue, sammen med stortingets skattevedtak §2-1 og §2-3 som fastslår prosentsatsene. Peders totale formue er fordelt på flere midler. Han har en sparekonto med 1,1 millioner kr, han har et hus han selv bor i med en formueverdi på 750 000kr, og en leilighet med formueverdi på 2,5 millioner kroner. Selv om det ikke er spesifisert i faktum regnes det basert på ordbruken av "formueverdien" at skatteloven §4-10 er tatt høyde for og at primærboligen har fått redusert sin skattepliktige verdi på forhånd.

Peders totale formue er derfor 4 350 000kr. Etter ssv §2-1 skal formueverdien beregnes etter at minste innslagspunkt er trukket fra. innlagspunktet er på 1 760 000kr. Den skattepliktige delen av formuen hans blir derfor 2 590 000kr. Satsen til staten defineres i ssv §3-1 til å være 0,475%. Formueskatten til staten blir derfor 12 302,5kr.

Formueskattesatsen til kommunen er definert i ssv §3-3, til å være 0,525%. formueskatten til kommunen blir derfor 13 597,5kr.

Den totale formueskatten til Peder Ås blir derfor 25 900kr.

Den totale inntektsskatten til Peder Ås blir skattene slått sammen, med unntak av

formueskatten. Peder Ås skal betale 61 600kr + 31 241,95kr + 163 339kr, som er 256 180, 95 kroner i inntektsskatt.

Spørsmål 2

I spørsmålet om Esmeralda vil anses som skattemessig bosatt i Norge er skatteloven kapittel 2 som er relevant hjemmel. Etter skatteloven §2-1(2) a, må en person oppholde seg i Norge i minst 183 dager i året for å være skattepliktig bosatt i Norge. Esmeralda oppholdte seg 169 dager i Norge i 2025 og oppfyller ikke det kravet. Esmeralda er derfor ikke skattepliktig bosatt i Norge i 2025, men vil fort bli det i 2026.

I spørsmålet om Esmeralda er skattepliktig Norge lønnen hun tjener i perioden august til desember er skatteloven §2-3(1) d, relevant hjemmel. Der fastslås det at personer som ikke er skattepliktige etter skatteloven §2-1, plikter å skatte til Norge for vederlag de mottar fra herværende kilder for personlig arbeid i tjeneste utført i Norge, under midlertidig opphold. Ettersom at Esmeralda mottar penger fra storevika software AS, som er et norskt tilhørende firma plikter hun å skatte av inntekten hun opptjener seg i Norge.

Spørsmål 3

I spørsmålet om Peder må skatte av gevisten fra malerisalger er det skatteloven §5-20 som er relevant hjemmel. Loven fastslår at det skal skattes av gevinst ved avkastning utenfor virksomhet av løsøre. Et maleri omfattes av denne bestemmelsen, og vil derfor blir skattepliktig kapitalinntekt. Det skal skattes 22pst av gevinsten på 175 000kr etter stortingets skattevedtak §3-2.